

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 8 ramadan 1425 – 22 octobre 2004

147^{ème} année

N° 85

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004**, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif..... **2908**
- Décret n° 2004-2377 du 14 octobre 2004**, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps du greffe du tribunal administratif et les niveaux de rémunération..... **2913**
- Décret n° 2004-2378 du 14 octobre 2004**, fixant l'organigramme du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations..... **2915**
- Renouvellement du mandat d'un conseiller membre du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie..... **2916**

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

- Décret n° 2004-2380 du 14 octobre 2004**, modifiant le décret n° 92-1263 du 7 juillet 1992, fixant la mission, les attributions, l'organisation et les règles de fonctionnement de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa..... **2916**
- Nomination d'un premier délégué..... **2917**
- Nomination d'un chef de division..... **2917**
- Nomination de secrétaires généraux de commune..... **2917**
- Nomination d'inspecteurs..... **2917**
- Nomination de chefs de service..... **2917**
- Nomination de chefs de subdivision..... **2917**

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

- Arrêtés du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 18 octobre 2004, relatifs à l'immatriculation foncière obligatoire..... **2917**

Ministère des Affaires Etrangères

Maintien en activité dans le secteur public.....	2918
Cessation de fonctions d'un chargé de mission.....	2918

Ministère des Finances

Décret n° 2004-2393 du 14 octobre 2004, accordant à Monsieur Mohamed Essouibgui un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.....	2918
--	------

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2004-2394 du 14 octobre 2004, portant modification du décret n° 94-2336 du 14 novembre 1994, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, d'immeubles sis à Mrezga, délégation de Nabeul, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à l'extension de l'hôpital Mohamed Taher Maâmourî.....	2919
--	------

Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques

Nomination du président-directeur général de la société d'exploitation du canal et des adductions des eaux du Nord.....	2919
Nomination de directeurs généraux.....	2919
Nomination de commissaires régionaux au développement agricole.....	2920
Maintien en activité dans le secteur public.....	2920

Ministère de l'Industrie et de l'Energie

Nomination du président-directeur général de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières.....	2920
Nomination de directeurs généraux.....	2920

Ministère des Technologies de la Communication et du Transport

Décret n° 2004-2410 du 14 octobre 2004, fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative régionale prévue à l'article 24 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres et les catégories de demandes soumises à son avis.....	2920
Décret n° 2004-2411 du 14 octobre 2004, modifiant le décret n° 2000-145 du 24 janvier 2000, fixant les durées de conduite et de repos des conducteurs de certaines catégories de véhicules.....	2921
Nomination du directeur général du centre d'études et de recherche des télécommunications.....	2922
Cessation de fonctions d'un chargé de mission.....	2922
Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 18 octobre 2004, modifiant l'arrêté du 11 février 2002, fixant la puissance maximale et la limite de la portée des équipements radioélectriques de faible puissance et de portée limitée.....	2922

Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille et de l'Enfance

Attribution du prix du Président de la République du meilleur programme, projet ou initiative régionale en faveur de la femme rurale pour l'année 2003.....	2922
Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 18 octobre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de jeunesse et d'enfance.....	2923
Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 18 octobre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance.....	2924
Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 18 octobre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.....	2924

Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 18 octobre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de jeunesse et d'enfance.....	2925
Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 18 octobre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de jeunesse et d'enfance.....	2926
Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 18 octobre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.....	2926

Ministère de la Santé Publique

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 20 octobre 2004, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie.....	2927
Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 20 octobre 2004, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire.....	2927
Arrêté du ministre de la santé publique du 20 octobre 2004, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux au titre de l'année 2004.....	2928
Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 20 octobre 2004, portant ouverture d'un concours de résidanat en médecine dentaire.....	2928

Ministère de l'Education et de la Formation

Maintien en activité dans le secteur public.....	2929
--	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Décret n° 2004-2416 du 14 octobre 2004, portant création d'un établissement d'œuvres universitaires.....	2929
Maintien en activité dans le secteur public.....	2929
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 18 octobre 2004, portant ouverture d'une session de recrutement de maîtres de conférences en droit privé et sciences criminelles au titre de l'année 2004.....	2929
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 18 octobre 2004, portant ouverture d'une session de recrutement de maîtres de conférences en droit public au titre de l'année 2004.....	2930

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

Décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 58-103 du 7 octobre 1958, relative à la prestation de serment des agents de l'Etat, des communes et des établissements publics et à la rédaction des procès-verbaux,

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 72-67 du 1^{er} août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2001,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été modifié par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 93-148 du 25 janvier 1993, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. - Le présent statut est applicable au personnel du corps du greffe du tribunal administratif qui comprend les grades suivants :

- 1) administrateur général du greffe,
- 2) administrateur en chef du greffe,
- 3) administrateur conseiller du greffe,
- 4) administrateur du greffe,
- 5) greffier principal,
- 6) greffier,
- 7) greffier-adjoint,
- 8) huissier du tribunal.

Art. 2. - Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer à mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3. - Les grades visés à l'article 1^{er} du présent décret sont répartis selon les catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous-catégories
Administrateur général du greffe	A	A1
Administrateur en chef du greffe	A	A1
Administrateur conseiller du greffe	A	A1
Administrateur du greffe	A	A2
Greffier principal	A	A3
Greffier	B	
Greffier-adjoint	C	
Huissier du tribunal	D	

Art. 4. - Les agents appartenant au corps du greffe du tribunal administratif sont répartis selon leur grades en catégories et sous-catégories visées à l'article 3 ci-dessus.

Chaque grade du corps du greffe du tribunal administratif comprend vingt cinq (25) échelons. Toutefois, pour les deux grades ci-après, le nombre des échelons est fixé ainsi qu'il suit :

- administrateur général du greffe : seize (16) échelons,
- administrateur en chef du greffe : vingt (20) échelons.

La concordance entre l'échelonnement des grades du corps du greffe du tribunal administratif et les niveaux de rémunération est fixée par décret.

Art. 5. - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an, elle est de deux ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades d'administrateur général du greffe et d'administrateur en chef du greffe la cadence d'avancement est fixée à deux ans.

Art. 6. - Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé, dans la limite des emplois à pourvoir, par arrêté du Premier ministre.

Art. 7. - Lors de leur première nomination, les agents appartenant au corps du greffe du tribunal administratif prêtent serment dans les termes suivants :

"Je jure par Dieu de remplir correctement et fidèlement mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de mes fonction".

Le serment est prêté devant le premier président du tribunal administratif, un procès-verbal en est dressé.

Art. 8. - Les agents du corps du greffe du tribunal administratif sont soumis à un stage destiné à :

- les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,
- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le premier président du tribunal administratif à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le premier président du tribunal administratif désigne un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage. L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné. Le premier président du tribunal administratif se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) une année :

- pour les fonctionnaires issus d'une école de formation agréée par l'administration,

- pour les fonctionnaires nommés dans un grade déterminé et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même grade.

b) deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.

- pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.

- pour les fonctionnaires promus au choix.

A l'issue de la période de stage susvisée les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

TITRE II

Des administrateurs généraux du greffe

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 9. - Les administrateurs généraux du greffe sont chargés des fonctions de gestion administrative et financière, d'encadrement, de conception et de coordination et peuvent, en outre, être chargés de missions d'études, de recherches ou de contrôle administratif au greffe du tribunal administratif.

Ils peuvent aussi, être chargés d'autres fonctions entrant dans les attributions des greffes ou des services dont ils relèvent.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 10. - Les administrateurs généraux du greffe sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs en chef du greffe par décret et sur proposition du Premier ministre, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration.

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs en chef du greffe titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, parmi les administrateurs en chef du greffe titulaires dans leur grade, justifiant de huit (8) ans d'ancienneté, au moins, dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE III

Des administrateurs en chef du greffe

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 11. - Les administrateurs en chef du greffe sont chargés des fonctions de gestion administrative et financière et d'encadrement et peuvent, en outre, être chargés de missions d'études et de recherches concernant les procédures du greffe.

Ils peuvent aussi être chargés d'autres fonctions entrant dans les attributions du greffe ou des services dont ils relèvent.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 12. - Les administrateurs en chef du greffe sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs conseillers du greffe, par décret et sur proposition du Premier ministre, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration.

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs conseillers du greffe titulaires et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, parmi les administrateurs conseillers du greffe titulaires et justifiant de huit (8) ans d'ancienneté, au moins, dans leur grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE IV

Des administrateurs conseillers du greffe

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 13. - Les administrateurs conseillers du greffe sont chargés des fonctions de gestion administrative et financière et d'encadrement des services du greffe ainsi que des fonctions de contrôle de leur organisation et de leur gestion.

Ils peuvent, aussi, être chargés d'autres fonctions entrant dans les attributions des greffes ou des services dont ils relèvent.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 14. - Les administrateurs conseillers du greffe sont nommés par arrêté du Premier ministre, dans la limite des emplois à pourvoir.

Section I - Le recrutement

Art. 15. - Les administrateurs conseillers du greffe sont recrutés parmi les candidats externes:

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un mastère en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique ou d'un diplôme de formation homologué au niveau demandé pour la participation à ce concours et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II - La promotion

Art. 16. - La promotion au grade d'administrateur conseiller du greffe est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration au profit des administrateurs du greffe titulaires dans leur grade.

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux administrateurs du greffe titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les administrateurs du greffe titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE V

Des administrateurs du greffe

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 17. - Les administrateurs du greffe sont chargés sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique direct d'assurer des tâches d'administration, d'encadrement et de coordination au greffe du tribunal administratif, ainsi que des tâches de contrôle, d'organisation et de gestion au sein de ce greffe. Ils sont chargés notamment de veiller à l'application de la procédure légale au sein du greffe du tribunal administratif, d'étudier et d'aplanir les difficultés d'ordre procédural et administratif qui pourraient entraver la bonne marche du travail.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 18. - Les administrateurs du greffe sont nommés par arrêté du Premier ministre, dans la limite des emplois à pourvoir.

Section I - Le recrutement

Art. 19. - Les administrateurs du greffe sont recrutés parmi les candidats externes:

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II - La promotion

Art. 20. - La promotion au grade d'administrateur du greffe est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration au profit des greffiers principaux titulaires.

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux greffiers principaux titulaires et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les greffiers principaux titulaires, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans leur grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VI

Des greffiers principaux

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 21. - Les greffiers principaux assistent sous l'autorité de leur chef hiérarchique direct les administrateurs du greffe dans leurs fonctions, ils sont chargés des différentes tâches incombant au greffe du tribunal administratif. Ils assurent l'encadrement des agents des grades inférieurs qui travaillent avec eux.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 22. - Les greffiers principaux sont nommés par arrêté du Premier ministre, dans la limite des emplois à pourvoir.

Section I - Le recrutement

Art. 23. - Les greffiers principaux sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :

1- d'un diplôme d'études universitaires du premier cycle ou d'un diplôme équivalent,

2- d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II - La promotion

Art. 24. - La promotion au grade de greffier principal est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration au profit des greffiers titulaires.

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux greffiers titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les greffiers titulaires, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans leur grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VII

Des greffiers

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 25. - Les greffiers assistent les greffiers principaux dans leurs fonctions, procèdent sous l'autorité de leur chef hiérarchique direct à l'exécution des tâches incombant au greffe du tribunal administratif et assurent l'encadrement des agents d'un grade inférieur qui travaillent avec eux.

Les greffiers sont chargés notamment de :

- enregistrer les requêtes du contentieux administratif et les dossiers consultatifs,

- accomplir les tâches administratives nécessitées par l'instruction dans les affaires,

- enregistrer et classer les mémoires et autres documents dans les dossiers correspondants,

- assister aux audiences juridictionnelles et consigner leurs travaux,

- tenir les différents registres du greffe,

- procéder à la conservation des dossiers,

- enregistrer les jugements et en délivrer les copies,

- délivrer certains documents attestant l'enregistrement ou le non enregistrement d'une affaire auprès du tribunal administratif.

Ils peuvent être, en outre, chargés de la dactylographie.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 26. - Les greffiers sont nommés par arrêté du Premier ministre, dans la limite des emplois à pourvoir.

Section I - Le recrutement

Art. 27. - Les greffiers sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et titulaires :

1 - du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.

2- d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier ci dessus.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II - La promotion

Art. 28. - La promotion au grade de greffier est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration au profit des greffiers adjoints titulaires.

b) après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux greffiers adjoints titulaires et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les greffiers adjoints titulaires, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans leur grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE VIII

Des greffiers-adjoints

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 29. - Les greffiers-adjoints assistent les greffiers dans leurs fonctions à l'exécution de toutes les tâches procédurales et administratives.

Ils sont chargés notamment de dactylographier les jugements, les arrêtés, les décisions, les projets de textes, les conclusions, de préparer et de classer les correspondances et les formulaires administratifs.

CHAPITRE II

La nomination

Art. 30. - Les greffiers-adjoints sont nommés par arrêté du Premier ministre dans la limite des emplois à pourvoir.

Section I - Le recrutement

Art. 31. - Les greffiers-adjoints sont recrutés parmi les candidats externe :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et qui :

1) ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et six (6) années au moins d'enseignement secondaire ou sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base et ayant accompli la troisième année au moins de l'enseignement secondaire, avec une formation en dactylographie ou en travaux de bureautique et d'informatique,

2) ou sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II - La promotion

Art. 32. - La promotion au grade de greffier adjoint est attribuée aux candidats internes :

a/ après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration au profit des huissiers du tribunal titulaires,

b/ après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux huissiers du tribunal titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités du concours interne susvisé.

c/ au choix dans la limite de dix pour cent (10%) , parmi les huissiers du tribunal titulaires et justifiant de dix (10) ans au moins d'ancienneté dans leur grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

TITRE IX

Les huissiers du tribunal

CHAPITRE I

Les attributions

Art. 33. - Les huissiers du tribunal sont chargés de préparer les salles d'audience, d'assurer les liaisons entre les différents services et bureaux auprès desquels ils sont affectés, et d'exécuter des opérations élémentaires de secrétariat.

Ils effectuent, en outre, des travaux ordinaires d'entretien des bureaux dont ils ont la charge. Ils doivent porter l'uniforme qui leur est réservé.

CHAPITRE II

La nomination et le recrutement

Art. 34. - Les huissiers du tribunal sont nommés par arrêté du Premier ministre dans la limite des emplois à pourvoir.

Art. 35. - Les huissiers du tribunal sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe sur épreuves, sur titres, ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 et qui :

1/ ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois (3) années au moins, de l'enseignement secondaire, ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base au moins,

2/ ou sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

TITRE X

Dispositions transitoires

Art. 36. - Pour la constitution initiale du corps du greffe du tribunal administratif et dans un délai ne dépassant pas six (6) mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande et après accord du premier président du tribunal administratif, les agents titulaires, exerçant au tribunal à la date de publication du décret susvisé n° 93-148 du 25 janvier 1993.

L'intégration se fait selon les indications du tableau suivant :

Grade initial	Grade de l'intégration
Administrateur ou grade équivalent	Administrateur du greffe
Attaché d'administration ou grade équivalent	Greffier principal
Secrétaire d'administration ou grade équivalent	Greffier
Commis d'administration ou dactylographe ou grade équivalent	Greffier adjoint
Agent d'accueil ou grade équivalent	Huissier du tribunal

Les agents intégrés dans les grades du corps du greffe du tribunal administratif conservent l'ancienneté acquise dans leur grade d'origine et seront reclassés dans le même échelon et le même niveau de rémunération, l'ancienneté acquise dans leur grade d'origine sera considérée comme ancienneté dans le grade d'intégration.

Une commission constituée par arrêté du premier président du tribunal administratif statue sur les demandes d'intégration et sur le reclassement des agents intégrés.

TITRE XI

Dispositions finales

Art. 37. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment les dispositions du décret n° 93-148 du 25 janvier 1993, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif.

Art. 38. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2377 du 14 octobre 2004, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps du greffe du tribunal administratif et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1^{er} juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003,

Vu la loi n° 72-67 du 1^{er} août 1972, relative au fonctionnement du tribunal administratif et au statut de ses membres, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée, et notamment la loi organique n° 2001-78 du 24 juillet 2000,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 93-149 du 25 janvier 1993, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaires applicables au personnel du corps du greffe du tribunal administratif,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2004-2376 du 14 octobre 2004, portant statut particulier du corps du greffe du tribunal administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps du greffe du tribunal administratif et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelle	Niveau de rémunération
A	A1	Administrateur général du greffe	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
	A1	Administrateur en chef du greffe	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
	A1	Administrateur conseiller du greffe	de 1 à 25	de 1 à 25
	A2	Administrateur du greffe		
	A3	Greffier principal		
B		Greffier		
C		Greffier-adjoint		
D		Huissier du tribunal		

Art. 2. - Les agents classés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article 1er du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Administrateur général du greffe	3	12
Administrateur en chef du greffe	5	10
Administrateur conseiller du greffe	10	10
Administrateur du greffe	11	11
Greffier principal	12	12
Greffier	13	13
Greffier-adjoint	12	12
Huissier du tribunal	10	10

Art. 4. – L'indemnité compensant les contributions au régime de retraite prévue par le décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grades	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
Greffier-adjoint	5	5
Huissier du tribunal	9	9

Art. 5. - Toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret sont abrogées et notamment le décret n° 93-149 du 25 janvier 1993, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au personnel du corps du greffe du tribunal administratif.

Art. 6. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2378 du 14 octobre 2004, fixant l'organigramme du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, et notamment son article 33 alinéa dix,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministre et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, relatif à l'organisation des services du Premier ministre, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 71-133 du 10 avril 1971 et le décret n° 87-1299 du 27 novembre 1987,

Vu le décret n° 87-55 du 12 janvier 1987, portant organisation du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative,

Vu le décret n° 87-1298 du 27 novembre 1987, rattachant les structures du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative au Premier ministre,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2000-688 du 5 avril 2000, portant création du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leurs charges,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, relatif à la tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations, est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de l'organigramme du centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations s'effectue sur la base des fiches-fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi au centre.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations.

Art. 3. - Le centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations est appelé à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure ainsi que les relations entre ces structures. Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-2379 du 14 octobre 2004.

Est renouvelé pour une période de trois ans, à compter du 7 avril 2003, le mandat du conseiller membre du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie, Monsieur Abdelhamid Triki.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2004-2380 du 14 octobre 2004, modifiant le décret n° 92-1263 du 7 juillet 1992, fixant la mission, les attributions, l'organisation et les règles de fonctionnement de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, tel que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 et notamment son article 19,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987, portant loi de finances pour la gestion 1988 et notamment son article 88,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 9,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998 et le décret n° 2003-2386 du 17 novembre 2003,

Vu le décret n° 92-1263 du 7 juillet 1992, fixant la mission les attributions, l'organisation et les règles de fonctionnement de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa, tel que modifié et complété par le décret n° 95-899 du 15 mai 1995,

Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du ministre de l'éducation et de la formation du ministre des finances et du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 16 bis du décret susvisé n° 92-1263 du 7 juillet 1992 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 16 bis (nouveau). - Les services administratifs sont constitués de :

1- La sous-direction des affaires administratives et financières :

Elle est chargée, conformément à la législation et aux règlements en vigueur, de la gestion administrative et financière de l'hôpital, et ce, par le suivi des affaires administratives des cadres et agents de l'hôpital, leur formation et leur recyclage, par l'élaboration et l'exécution du budget et la réalisation des opérations et procédures relatives à l'acquisition des produits nécessaires au fonctionnement des services et sections de l'hôpital ainsi que par l'installation et l'exploitation des équipements informatiques, et comprend :

- le service des ressources humaines,
- le service de la gestion financière,
- le service de l'informatique.

2 - La sous-direction de l'approvisionnement et des services communs :

Elle est chargée d'assurer l'approvisionnement régulier des services et sections de l'hôpital et l'alimentation des malades résidents ainsi que la gestion des stocks des produits de consommation, de veiller à l'entretien et la maintenance des immeubles et des équipements et matériels médicaux et administratifs, et est chargée du maintien de la propreté, la sécurité et d'hygiène dans les différents locaux de l'hôpital, et comprend :

- le service des acquisitions et la gestion du stock,
- le service de la maintenance des immeubles et des équipements,
- le service de la sécurité et de l'hygiène.

Les sous-directeurs et les chefs de service, mentionnés au présent article, sont nommés par décret sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local parmi les fonctionnaires remplissant les conditions prévues au décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2381 du 2 septembre 2004.

Monsieur Abdel Hamid Jalel Khayech est chargé des fonctions de premier délégué au gouvernorat de Sousse, à compter du 8 juillet 2004.

Par décret n° 2004-2382 du 18 octobre 2004.

Monsieur Mohamed Ali Younes, professeur principal d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division des comités de quartiers au gouvernorat de Nabeul, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2004-2383 du 18 octobre 2004.

Monsieur Hassine Ksiksi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Ben Guerdane.

Par décret n° 2004-2384 du 18 octobre 2004.

Monsieur Hamadi Arfaoui, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Menzel Jemil.

Par décret n° 2004-2385 du 18 octobre 2004.

Monsieur Hédi Majdoub, conseiller des services publics, est chargé des fonctions d'inspecteur à l'inspection générale du ministère de l'intérieur et du développement local, avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-2386 du 18 octobre 2004.

Monsieur Mohamed Khemaïes, conseiller des services publics, est chargé des fonctions d'inspecteur à l'inspection générale du ministère de l'intérieur et du développement local, avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-2387 du 18 octobre 2004.

Monsieur Hamed Alouini, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la réglementation, du contentieux et du domaine communal à la sous-direction des affaires administratives et financières à la commune d'Ezzahra.

Par décret n° 2004-2388 du 18 octobre 2004.

Monsieur Hamadi Tajouri, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des réglementations et des affaires économiques à la direction des affaires administratives générales à la commune de Bizerte.

Par décret n° 2004-2389 du 18 octobre 2004.

Monsieur Slah Slim, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de chef de subdivision des affaires juridiques, du contentieux et des affaires foncières à la division des affaires administratives générales au gouvernorat de Médenine, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2004-2390 du 18 octobre 2004.

Monsieur Riadh Chayada, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de subdivision des projets et des programmes régionaux à la division du conseil régional au gouvernorat de Zaghouan, avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 18 octobre 2004, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 29 décembre 2004, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis du périmètre public irrigué "Essafet" sis dans l'imadat d' "Essafet" délégation d' "Echaâbba" gouvernorat de Mahdia.

Tunis, le 18 octobre 2004.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 18 octobre 2004, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice et des droits de l'Homme,

Vu le décret-loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 et notamment son article 3 (nouveau).

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 29 décembre 2004, par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis des périmètres publics irrigués "Hkim 1 et 2" et "Sidi Asem" sis dans l'imadat de "Hkim Nord" délégation d' "Oued Mliz" gouvernorat de Jendouba.

Tunis, le 18 octobre 2004.

*Le ministre de la justice
et des droits de l'Homme*

Béchir Tekari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2391 du 14 octobre 2004.

Monsieur Nouredine Hached, administrateur général, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} août 2004.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-2392 du 14 octobre 2004.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Hassen Fattouhi en qualité de chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères, à compter du 19 juillet 2004.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2004-2393 du 14 octobre 2004, accordant à Monsieur Mohamed Essouibgui un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 90-1431 du 8 septembre 1990, relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 94-2522 du 9 décembre 1994,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 5 février 2004,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est accordé à Monsieur Mohamed Essouibgui, au dinar symbolique, une parcelle de terrain non immatriculée d'une superficie dans la limite de 2763m2 constituant le lot n° 9 de la parcelle n° 57/21 située à Errjich à Mahdia, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Cette parcelle de terrain est consacrée exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire de capacité d'hébergement de 410 lits au minimum.

Art. 2. - Monsieur Mohamed Essouibgui est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an, à compter de la date d'obtention du terrain et de l'exploiter comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à dix ans. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 3. - L'office des œuvres universitaires pour le Centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 4. - Monsieur Mohamed Essouibgui est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du commerce, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2004-2394 du 14 octobre 2004, portant modification du décret n° 94-2336 du 14 novembre 1994, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, d'immeubles sis à Mrezga, délégation de Nabeul, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à l'extension de l'hôpital Mohamed Taher Maâmouri.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée et complétée par la loi n°2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 94-2336 du 14 novembre 1994, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles sis à Mrezga, délégation de Nabeul, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à l'extension de l'hôpital Mohamed Taher Maâmouri,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de la santé publique.

Décète :

Article premier. - Sont modifiées, les indications énoncées au tableau parcellaire du décret n° 94-2336 du 14 novembre 1994, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, d'immeubles sis à Mrezga, délégation de Nabeul, gouvernorat de Nabeul, nécessaires à l'extension de l'hôpital Mohamed Taher Maâmouri, et ce, tel qu'indiqué au tableau ci-après et au plan joint au présent décret :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
2	360 conforme à la parcelle n° 1 du titre foncier n° 510050 Tunis S2	510050 Tunis S2	Mrezga	Terrain nu	2h 20a 85ca	19a 40ca	1- Slaheddine 2- Zakia 3- Samira, les trois enfants de Mohamed Ben Houcine Ben Salem Bouasker, copropriétaires avec la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Par décret n° 2004-2396 du 14 octobre 2004.

Monsieur Najeh Dali, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de directeur général de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, à compter du 9 août 2004.

Par décret n° 2004-2397 du 14 octobre 2004.

Monsieur Naceur Zehri, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général de la régie des sondages hydrauliques relevant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, à compter du 17 août 2004.

Par décret n° 2004-2398 du 14 octobre 2004.

Monsieur Mekki Hamza, géologue général, est chargé des fonctions de directeur général des ressources en eau au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, et ce, à compter du 18 août 2004.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2395 du 14 octobre 2004.

Monsieur Nouredine Bousalem est nommé président-directeur général de la société d'exploitation du canal et des adductions des eaux du Nord, et ce, à compter du 17 août 2004.

Par décret n° 2004-2399 du 14 octobre 2004.

Monsieur Mohamed Gharbi est nommé directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles, et ce, à compter du 19 août 2004.

Par décret n° 2004-2400 du 14 octobre 2004.

Monsieur Habib Azaiz est nommé directeur général de l'agence foncière agricole, et ce, à compter du 21 août 2004.

Par décret n° 2004-2401 du 14 octobre 2004.

Monsieur Ahmed Bouriga est nommé directeur général du centre national des études agricoles, et ce, à compter du 25 août 2004.

Par décret n° 2004-2402 du 14 octobre 2004.

Monsieur Mohamed Rahmani, ingénieur général, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Médenine, et ce, à compter du 9 août 2004.

Par décret n° 2004-2403 du 14 octobre 2004.

Monsieur Bahri Khalili, géologue général, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Tataouine, et ce, à compter du 9 août 2004.

Par décret n° 2004-2404 du 14 octobre 2004.

Monsieur Mohamed Hilali Laâbidi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de commissaire régional au développement agricole de Ben Arous, et ce, à compter du 9 août 2004.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2405 du 14 octobre 2004.

Monsieur Mohamed Touhami Ben Saïd, professeur de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une cinquième année à compter du 1^{er} octobre 2004.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENERGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2406 du 14 octobre 2004.

Monsieur Taieb Kamel est nommé président-directeur général de l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières, et ce, à partir du 12 août 2004.

Par décret n° 2004-2407 du 14 octobre 2004.

Monsieur Ramadhan Souid est nommé directeur général de l'office national des mines, et ce, à partir du 18 août 2004.

Par décret n° 2004-2408 du 14 octobre 2004.

Madame Ghedamsi Saloua est nommée directeur général du laboratoire central d'analyses et d'essais, et ce, à partir du 18 août 2004.

Par décret n° 2004-2409 du 14 octobre 2004.

Madame Noura Laroussi est nommée directeur général de l'institut national de normalisation et de la propriété industrielle, et ce, à partir du 18 août 2004.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

Décret n° 2004-2410 du 14 octobre 2004, fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative régionale prévue à l'article 24 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres et les catégories de demandes soumises à son avis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant loi des finances pour l'année 1998 et notamment ses articles 67, 68, 70 et 71,

Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres et notamment son article 24,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs, complété par le décret n° 90-1069 du 18 juin 1990 et modifié par le décret n° 97-545 du 22 mars 1997,

Vu le décret n° 98-1576 du 4 août 1998, fixant les conditions de bénéfice des avantages fiscaux relatifs à l'acquisition de véhicules à usage de taxi ou de louage et les véhicules destinés au transport rural,

Vu le décret n° 98-2554 du 28 décembre 1998, réglementant les transports publics de personnes par voiture de taxi et de louage et le transport public rural, et modifié par le décret n° 2000-2375 du 17 octobre 2000,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Chapitre premier

Composition et fonctionnement de la commission consultative régionale

Article premier. - La commission consultative régionale prévue à l'article 24 de la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres se compose comme suit :

Président : Le gouverneur ou son représentant.

Membres :

- le représentant régional du ministère des technologies de la communication et du transport,
- le représentant régional du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- le représentant régional du ministère du développement économique et de la coopération internationale,
- le représentant régional du ministère des finances,
- le représentant régional du ministère de l'emploi,
- le représentant régional du ministère des affaires sociales et de la solidarité,
- le représentant régional du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- le représentant régional du ministère du commerce,
- le représentant régional du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
- un représentant de chaque commune concernée par un dossier figurant à l'ordre du jour,
- un représentant des services de la sûreté et de la garde nationale chargés de la police des routes et de la circulation dans la région,
- un représentant des transporteurs publics de personnes désigné par l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant des entreprises publiques de transport public collectif désigné par le ministre des technologies de la communication et du transport,
- un représentant de l'organisation tunisienne de défense des consommateurs.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont il juge la présence utile.

Art. 2. - La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les trois mois et à chaque occasion décidée par ce dernier.

Le secrétariat de la commission établit l'ordre du jour de la réunion dont il adresse une copie accompagnée d'une convocation à chaque membre au moins une semaine avant la réunion.

L'avis de la commission est pris à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission ne peuvent être réglementaires qu'en présence de la majorité de ses membres.

A défaut de quorum lors de la première réunion, la commission tiendra une deuxième réunion dans un intervalle d'une semaine et ses délibérations seront réglementaires quel que soit le nombre de membres présents.

Après chaque réunion, un procès-verbal est établi dont une copie est adressée au ministre des technologies de la communication et du transport et à tous les membres de la commission.

Un rapport annuel d'activité est établi à la fin de chaque année dont une copie est adressée au ministre des technologies de la communication et du transport avant la fin du mois de mars de l'année suivante.

Art. 3. - Un secrétariat permanent est créé au sein de cette commission. Il est assuré par un fonctionnaire relevant du gouvernorat et ayant au moins le grade d'administrateur ou un grade équivalent.

Chapitre II

Les catégories de demandes soumises à l'avis de la commission consultative régionale

Art. 4. - La commission consultative régionale donne son avis sur les différentes demandes ayant trait aux autorisations de transport public non régulier de personnes et notamment sur :

- les demandes d'octroi d'autorisations de transport public routier non régulier de personnes par voitures de taxi et de louage, le transport rural et le transport occasionnel présentées par les personnes résidentes du gouvernorat ou celles dont le siège social est situé dans ce gouvernorat,
- les demandes d'octroi des avantages fiscaux prévus à l'article premier du décret n° 98-1576 du 4 août 1998 visé ci-dessus.

Art. 5. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment celles des articles 38, 39 et 40 du décret n° 98-2554 du 28 décembre 1998, réglementant les transports publics de personnes par voitures de taxi, de louage et le transport public rural.

Art. 6. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des technologies de la communication et du transport, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du développement économique et de la coopération internationale, des finances, de l'emploi, des affaires sociales et de la solidarité, du tourisme et de l'artisanat, du commerce, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2411 du 14 octobre 2004, modifiant le décret n° 2000-145 du 24 janvier 2000, fixant les durées de conduite et de repos des conducteurs de certaines catégories de véhicules.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996,

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route et tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001 et notamment son article 8,

Vu le décret n° 2000-145 du 24 janvier 2000, fixant les durées de conduite et de repos des conducteurs de certaines catégories de véhicules,

Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2000- 751 du 13 avril 2000, le décret n° 2001-1789 du 1er août 2001, le décret n° 2002-3355 du 30 décembre 2002 et le décret n° 2004-400 du 1er mars 2004,

Vu le décret n° 2000-155 du 24 janvier 2000, définissant les équipements et les moyens destinés à prouver certaines infractions à la circulation et fixant les conditions de leur utilisation,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et des affaires sociales et de la solidarité,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogés, les alinéas cinq et six de l'article premier du décret n° 2000-145 du 24 janvier 2000 susvisé.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des technologies de la communication et du transport et des affaires sociales et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-2412 du 14 octobre 2004.

Monsieur Hsoumi Zitoune est désigné en qualité de directeur général du centre d'études et de recherche des télécommunications, et ce, à partir du 17 août 2004.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2004-2413 du 14 octobre 2004.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Hamda Hajji, en qualité de chargé de mission auprès du cabinet du ministre des technologies de la communication et du transport, et ce, à compter du 26 août 2004.

Arrêté du ministre des technologies de la communication et du transport du 18 octobre 2004, modifiant l'arrêté du 11 février 2002, fixant la puissance maximale et la limite de la portée des équipements radioélectriques de faible puissance et de portée limitée.

Le ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel que complété par la loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et notamment son article 33,

Vu le décret n° 2001-2727 du 20 novembre 2001, fixant les conditions et les procédures d'utilisation des moyens ou services de cryptage à travers les réseaux des télécommunications ainsi que l'exercice des activités y afférentes,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 11 janvier 1997, fixant les conditions d'exploitation des postes téléphoniques sans cordon,

Vu l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, fixant la puissance maximale et la limite de la portée des équipements radioélectriques de faible puissance et de portée limitée,

Vu l'avis de l'agence nationale des fréquences.

Arrête :

Article unique. - Sont abrogées, les dispositions du paragraphe 7 de l'article 3 de l'arrêté du ministre des technologies de la communication du 11 février 2002, fixant la puissance maximale et la limite de la portée des équipements radioélectriques de faible puissance et de portée limitée susvisé, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 3 (paragraphe 7 nouveau). - Equipements des réseaux locaux radioélectriques de transmission de données :

Bande de fréquences en Mégahertz	Puissance maximale en milliwatt (mW)	Portée maximale en mètre (m)
2400-2483,5	100	100

Les équipements des réseaux locaux radioélectriques de transmission de données sont utilisés de manière exclusive à l'intérieur du local où le réseau est installé.

Tunis, le 18 octobre 2004.

Le ministre des technologies de la communication et du transport

Sadok Rabah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE

PRIX DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2004-2414 du 14 octobre 2004.

Le prix du Président de la République du meilleur programme, projet ou initiative régionale en faveur de la femme rurale est décerné pour l'an 2003 à égalité à :

- Zohra El Mensi,

- Nejiba Ben Dhafer.

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, du 18 octobre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de jeunesse et d'enfance.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, portant création des grades de professeur principal hors classe d'éducation physique, ou de professeur principal hors classe de jeunesse et d'enfance et de professeur hors classe d'éducation physique, ou professeur hors classe de la jeunesse et de l'enfance relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance et de la culture, de la jeunesse et des loisirs, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2230 du 25 octobre 2003.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de jeunesse et d'enfance, visé à l'article douze (12) nouveau du décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2230 du 27 octobre 2003, est organisé conformément aux modalités fixées par les dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours susvisé :

1- les professeurs de jeunesse et d'enfance titulaires dans leur grade, exerçant l'animation, ayant le diplôme universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur ou diplômes admis en équivalence, justifiant de neuf (9) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu une note pédagogique égale au moins à 12 sur 20,

2- les professeurs de jeunesse et d'enfance, titulaires dans leur grade, chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel, ayant le diplôme universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en équivalence, justifiant de neuf (9) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant une moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique dans les grades et la note administrative égale au moins à 12 sur 20.

Art 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance. Le dossier comprend les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- les pièces justificatives des services accomplis par le candidat,
- une copie, le cas échéant, des études à caractère pédagogique et éducatif, théorique et pratique, que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquelles il a participé et qui sont visées par le ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, pour les deux dernières années précédant le concours.
- un résumé du dossier administratif et pédagogique du candidat.
- une copie, le cas échéant, des diplômes scientifiques.

Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance sur proposition du jury du concours.

Art. 7. - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- la dernière note pédagogique du candidat (coefficient 1).
- A défaut d'une note pédagogique du candidat, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle (coefficient 1) et dix (coefficient 2) comme note pédagogique.
- l'ancienneté au grade auquel appartient le candidat (1 point pour chaque année d'ancienneté),
 - la bonification d'un (1) point pour chaque candidat ayant passé douze années d'animation dans les établissements socio-éducatifs.

Ainsi qu'une bonification d'un point (1) supplémentaire pour chaque quatre années d'animation dans les établissements socio-éducatifs après les douze années.

- la bonification d'une note de dix points (10) au maximum pour les candidats ayant obtenu des diplômes scientifiques après le diplôme universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en équivalence, et ce, comme suit :

- cinq (5) certificats ou équivalents : dix (10) point,
- quatre (4) certificats ou équivalents : huit (8) points,

- trois (3) certificats ou équivalents: six (6) points,
- deux (2) certificats ou équivalents : quatre (4) points,
- un certificat ou équivalent: deux (2) points.

Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents, obtenus après le diplôme universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur ou les diplômes admis en équivalence, ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtienne un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.

- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des études et recherches à caractère purement pédagogique ou à la préparation des moyens didactiques para-éducatifs visés par le ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance pour les deux dernières années qui précèdent le concours.

Art. 8. - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Dans le cas où le mérite des candidats est jugé égal, la priorité est accordée à celui assurant l'animation, et dans le cas où le mérite des candidats assurant l'animation est égal, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury du concours arrête la liste des candidats admissibles dans les 20 % du nombre total des professeurs de jeunesse et d'enfance en activité dans le secteur de l'enfance et qui remplissent les conditions susvisées. Cette liste est soumise à l'approbation de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Art. 9. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne pour la promotion au grade de professeur hors classe de jeunesse et d'enfance est arrêtée par la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, en se basant sur un rapport circonstancié du jury du concours sur le cas de fraude ou de la tentative de fraude, après avoir dûment entendu le candidat intéressé.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 octobre 2004.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance

Néziha Ben Yedder

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 18 octobre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de jeunesse et d'enfance.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, du 18 octobre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de jeunesse et d'enfance.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, le 17 décembre 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de jeunesse et d'enfance.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6) postes.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 17 novembre 2004.

Tunis, le 18 octobre 2004.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance

Néziha Ben Yedder

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance du 18 octobre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.

La ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, le 21 décembre 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre vingt (80) postes.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 17 novembre 2004.

Tunis, le 18 octobre 2004.

*La ministre des affaires de la femme, de la
famille et de l'enfance*

Néziha Ben Yedder

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA CULTURE,
DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS**

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 18 octobre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de jeunesse et d'enfance.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, portant création des grades de professeur principal hors classe de la jeunesse et des sports et professeur hors classe de la jeunesse et des sports au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2230 du 27 octobre 2003.

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de la jeunesse et d'enfance, visé à l'article douze (12) nouveau du décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000 susvisé, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2230 du 27 octobre 2003, est organisé conformément aux modalités fixées par les dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours susvisé :

1 - les professeurs de jeunesse et d'enfance titulaires dans leur grade, exerçant l'animation, ayant le diplôme universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur ou diplômes admis en équivalence, justifiant de neuf (9) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu une note pédagogique égale au moins à 12 sur 20,

2 - les professeurs de jeunesse et d'enfance titulaires dans leur grade, chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel, ayant le diplôme universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur ou diplômes admis en équivalence, justifiant de neuf (9) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant une moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et la note administrative égale au moins à 12 sur 20.

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

- un curriculum vitae,
- les pièces justificatives des services accomplis par le candidat,
- une copie, le cas échéant, des études à caractère pédagogique et éducatif, théorique et pratique, que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquelles il a participé et qui sont visées par le ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs pour les deux dernières années précédant le concours,
- un résumé du dossier administratif et pédagogique du candidat,
- une copie, le cas échéant, des diplômes scientifiques.

Les demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs sur proposition du jury du concours.

Art. 7. - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- la dernière note pédagogique du candidat (coefficient 1).

A défaut d'une note pédagogique du candidat, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle (coefficient 1) et dix (coefficient 2) comme note pédagogique.

- l'ancienneté au grade auquel appartient le candidat (1 point pour chaque année d'ancienneté),

- la bonification d'un (1) point pour chaque candidat ayant passé douze années d'animation dans les établissements socio-éducatifs.

Ainsi qu'une bonification d'un point (1) supplémentaire pour chaque quatre années d'animation dans les établissements socio-éducatifs après les douze années.

- la bonification d'une note de dix points (10) au maximum pour les candidats ayant obtenu des diplômes scientifiques après le diplôme universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur ou diplômes admis en équivalence, et ce, comme suit :

- cinq (5) certificats ou équivalents dix (10) point,
- quatre (4) certificats ou équivalents : huit (8) points,
- trois (3) certificats ou équivalents : six (6) points,
- deux (2) certificats ou équivalents quatre (4) points,
- un certificat ou équivalent: deux (2) points.

Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents, obtenus après le diplôme universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur ou diplômes admis en équivalence, ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtienne un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.

- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui participent à l'élaboration des études et recherches à caractère purement pédagogique ou à la préparation des moyens didactiques para-éducatifs visés par le ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs pour les deux dernières années qui précèdent le concours.

Art. 8. - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

Dans le cas où le mérite des candidats est jugé égal, la priorité est accordée à celui assurant l'animation, et dans le cas où le mérite des candidats assurant l'animation est égal, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury du concours arrête la liste des candidats admissibles dans les 20 % du nombre total des professeurs de jeunesse et d'enfance en activité dans le secteur de la jeunesse et qui remplissent les conditions susvisées. Cette liste est soumise à l'approbation du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Art. 9. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne pour la promotion au grade de professeur hors classe de jeunesse et d'enfance est arrêtée par le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs en se basant sur un rapport circonstancié du jury du concours sur le cas de fraude ou de la tentative de fraude, le candidat intéressé dûment entendu.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 octobre 2004.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 18 octobre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de jeunesse et d'enfance.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2000-2490 du 31 octobre 2000, portant création des grades de professeur principal hors classe de la jeunesse et des sports et professeur hors classe de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2230 du 27 octobre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 18 octobre 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de jeunesse et d'enfance.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, le 17 décembre 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de jeunesse et d'enfance.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 17 novembre 2004.

Tunis, le 18 octobre 2004.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs du 18 octobre 2004, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 74-952 du 2 novembre 1974, fixant le statut particulier des personnels de l'enseignement relevant du ministère de la jeunesse et des sports, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2000-2905 du 12 décembre 2000 et le décret n° 2003-2224 du 27 octobre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs, du 27 janvier 2004, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs, le 21 décembre 2004 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur de jeunesse et d'enfance.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30).

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 17 novembre 2004.

Tunis, le 18 octobre 2004.

Le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Abdelbaki Hermassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 20 octobre 2004, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie.

Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 80-1264 du 30 septembre 1980, portant statut des pharmaciens hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2000-237 du 31 janvier 2000,

Vu l'arrêté du 20 septembre 1994, portant organisation du concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie.

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à Monastir, le 14 décembre 2004 et jours suivants, pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en pharmacie conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 20 septembre 1994.

Art. 2. - Ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

- parasitologie : 1 poste, hôpital La Rabta,
- hématologie : 1 poste, hôpital d'Enfants,
- microbiologie : 1 poste, institut d'orthopédie Mohamed Taïeb Kassab,

- microbiologie : 1 poste, hôpital Mongi Slim de la Marsa.

Art. 3. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 13 novembre 2004.

Tunis, le 20 octobre 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 20 octobre 2004, portant ouverture d'un concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire.

Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2000-235 du 31 janvier 2000,

Vu l'arrêté du 20 septembre 1994, portant organisation du concours pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire.

Arrêtent :

Article premier. - Un concours sur épreuves est ouvert à Monastir, le 7 décembre 2004 et jours suivants pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine dentaire conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 20 septembre 1994.

Art. 2. - Ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-dessous :

- orthopédie dento-faciale : 1 poste,
- odontologie conservatrice : 1 poste,
- prothèse conjointe : 1 poste,

Art. 3. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 6 novembre 2004.

Tunis, le 20 octobre 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 20 octobre 2004, portant ouverture d'un concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux au titre de l'année 2004.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, fixant le statut du corps médical des hôpitaux, tel que complété par les décrets n° 94-2156 du 17 octobre 1994, n° 99-2752 du 6 décembre 1999 et n° 2001-316 du 23 janvier 2001,

Vu l'arrêté du 29 mars 1990, portant organisation du concours pour le recrutement de médecins des hôpitaux, tel que modifié par les arrêtés du 8 août 1994 et 9 octobre 1996,

Sur proposition du ministre de la défense nationale.

Arrête :

Article premier. - Un concours est ouvert à Tunis, le 14 décembre 2004 et jours suivants, pour le recrutement de médecins des hôpitaux dans les hôpitaux hospitalo-universitaires et les hôpitaux régionaux, dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé du 29 mars 1990, tel que modifié par les arrêtés du 8 août 1994 et 9 octobre 1996.

Art. 2. - Les postes à pourvoir sont répartis comme suit :

Spécialité	Nombre de postes	Affectation
O.R.L.	1	hôpital de Siliana ou hôpital de Jendouba ou hôpital de Sidi Bouzid ou hôpital de Habib Bourguiba de Sfax
Endocrinologie	1	hôpital de Kairouan ou hôpital de Béja ou hôpital de Zaghuan
Gastro-entérologie	1	hôpital de Kairouan ou hôpital de Nabeul ou hôpital de Menzel Bourguiba ou hôpital de Zaghuan
	1	Pour l'un des hôpitaux des régions sanitaires de Tunis, de l'Ariana, de la Manouba et de Ben Arous.
Gynécologie Obstétrique	1	hôpital de Menzel Bourguiba ou hôpital de Gabès ou hôpital de Zaghuan
Chirurgie générale	1	hôpital de Siliana ou hôpital de Kebili ou hôpital de Béja ou hôpital de Menzel Temime
imagerie médicale	1	hôpital de Ben Arous ou hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir ou hôpital de Kairouan
Pédiatrie	1	hôpital de Gabès ou hôpital de Médenine ou hôpital de Zaghuan
chirurgie orthopédique	1	hôpital de Zaghuan ou pour l'un des hôpitaux des régions sanitaires de Tunis, de l'Ariana, de la Manouba et de Ben Arous
Biologie médicale option microbiologie	1	Pour l'un des hôpitaux des régions sanitaires de Tunis, de l'Ariana, de la Manouba et de Ben Arous

Art. 3. - Pour les besoins des établissements hospitaliers relevant du ministère de la défense nationale, ce concours est ouvert dans les disciplines suivantes et pour le nombre de postes indiqués ci-après :

- cardiologie : 1 poste,
- chirurgie cardio-vasculaire : 2 postes,
- psychiatrie : 2 postes,
- gastro-entérologie : 1 poste,
- O.R.L. : 1 poste,
- ophtalmologie : 1 poste,
- chirurgie neurologique : 1 poste,
- gynécologie obstétrique : 1 poste,
- chirurgie orthopédique : 1 poste,
- biophysique et médecine nucléaire : 1 poste,
- chirurgie urologique : 1 poste.

Art. 4. - Ne peuvent concourir pour les postes ouverts au titre du ministère de la défense nationale que les candidats appartenant aux carrières militaires.

Art. 5. - Le registre d'inscription des candidatures est ouvert au siège du ministère de la santé publique, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne. La date de clôture de ce registre est fixée au 13 novembre 2004.

Tunis, le 20 octobre 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique du 20 octobre 2004, portant ouverture d'un concours de résidanat en médecine dentaire.

Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1305 du 21 septembre 1982, portant statut des résidents en médecine dentaire, modifié par le décret n° 84-1469 du 19 décembre 1984,

Vu l'arrêté du 21 octobre 1982, fixant les modalités d'organisation du concours de résidanat en médecine dentaire, modifié par l'arrêté du 8 février 1985.

Arrêtent :

Article premier. - Un concours de résidanat en médecine dentaire est ouvert à Monastir, le 21 décembre 2004 et jours suivants, pour le recrutement de 15 résidents pour les services hospitaliers et les départements de la faculté de médecine dentaire de Monastir, conformément aux dispositions de l'arrêté susvisé du 21 octobre 1982, modifié par l'arrêté du 8 février 1985.

Art. 2. - La clôture du registre d'inscription est fixée au 22 novembre 2004.

Tunis, le 20 octobre 2004.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2415 du 14 octobre 2004.

Monsieur Chatti Taoufik, professeur de l'enseignement hors classe, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} novembre 2004.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

Décret n° 2004-2416 du 14 octobre 2004, portant création d'un établissement d'œuvres universitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 88-135 du 3 décembre 1988, portant création de l'office des œuvres universitaires pour le Nord,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, organisation des établissements des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est créé, l'établissement d'œuvres universitaires suivant :

- cité universitaire "Sicca venerea" au Kef.

Cet établissement est placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, sous réserve des dispositions de la loi n° 88-135 susvisée.

Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat.

Art. 2. - Les ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 octobre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2417 du 14 octobre 2004.

Monsieur Alaya Ben Mbarek, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2004.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 18 octobre 2004, portant ouverture d'une session de recrutement de maîtres de conférences en droit privé et sciences criminelles au titre de l'année 2004.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-1824 du 6 septembre 1993, relatif à l'habilitation universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1803 du 3 septembre 1997,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2583 du 11 novembre 2000,

Vu l'arrêté du 2 juin 1998, fixant la liste des spécialités par discipline faisant l'objet de leçon à faire par les candidats devant les jurys de recrutement de maîtres de conférences,

Vu l'arrêté du 11 novembre 1999, modifiant et complétant la liste des spécialités par discipline faisant l'objet de leçon à faire par les candidats devant les jurys de recrutement de maîtres de conférences, telles que fixées par l'arrêté du 2 juin 1998.

Arrête :

Article premier. - Une session de recrutement de maîtres de conférences en droit privé et sciences criminelles est ouverte, au titre de l'année 2004, à partir du 30 décembre 2004 conformément aux dispositions du décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé.

Art. 2. - Les candidats répondant aux conditions prévues par le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé doivent déposer leurs dossiers de candidature et émarger le registre d'inscription ouvert à cet effet à la direction des examens et concours universitaires au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sise à l'avenue Ouled Haffouz 1030 Tunis, du 18 au 30 novembre 2004 inclus.

Art. 3. - Le candidat au grade de maître de conférences doit présenter en personne ou par son mandataire, muni d'une procuration légale, outre le curriculum vitae, un dossier scientifique en cinq (5) exemplaires qui comporte obligatoirement tous les diplômes, une liste des travaux et recherches scientifiques et un rapport détaillé sur ses activités pédagogiques et d'encadrement, conformément au décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé.

Art. 4. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé comme suit :

a- pour les candidats visés à l'alinéa (a) de l'article 17 du décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé : un (1) poste,

b- pour les candidats visés à l'alinéa (b) de l'article 17 du décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé : neuf (9) postes.

Art. 5. - Les postes prévus à l'article 4 ci-dessus sont répartis entre les établissements suivants :

Etablissements	Postes ouverts selon l'alinéa (a)	Postes ouverts selon l'alinéa (b)
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis	1	1
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis	-	1

Etablissements	Postes ouverts selon l'alinéa (a)	Postes ouverts selon l'alinéa (b)
Institut des hautes études commerciales de Carthage	-	1
Faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba	-	4
Faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse	-	1
Faculté de droit de Sfax	-	1
Total	1	9

Art. 6. - Pour les candidats visés à l'alinéa (b), la leçon prévue à l'article 17 du décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé doit porter, à leur choix, sur l'une des matières suivantes :

- droit civil,
- droit pénal, procédures pénales et criminologie,
- droit commercial,
- droit international privé,
- droit du travail et de la sécurité sociale,
- procédures civiles et voies d'exécution.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 octobre 2004.

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 18 octobre 2004, portant ouverture d'une session de recrutement de maîtres de conférences en droit public au titre de l'année 2004.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-1824 du 6 septembre 1993, relatif à l'habilitation universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1803 du 3 septembre 1997,

Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-2583 du 11 novembre 2000,

Vu l'arrêté du 2 juin 1998, fixant la liste des spécialités par discipline faisant l'objet de leçon à faire par les candidats devant les jurys de recrutement de maîtres de conférences,

Vu l'arrêté du 11 novembre 1999, modifiant et complétant la liste des spécialités par discipline faisant l'objet de leçon à faire par les candidats devant les jurys de recrutement de maîtres de conférences, telles que fixées par l'arrêté du 2 juin 1998.

Arrête :

Article premier. - Une session de recrutement de maîtres de conférences en droit public est ouverte, au titre de l'année 2004, à partir du 30 décembre 2004 conformément aux dispositions du décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé.

Art. 2. - Les candidats répondant aux conditions prévues par le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé doivent déposer leurs dossiers de candidature et émarger le registre d'inscription ouvert à cet effet à la direction des examens et concours universitaires au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sise à l'avenue Ouled Haffouz 1030 Tunis, du 18 au 30 novembre 2004 inclus.

Art. 3. - Le candidat au grade de maître de conférences doit présenter en personne ou par son mandataire muni d'une procuration légale, outre le curriculum vitae, un dossier scientifique en cinq (5) exemplaires qui comporte obligatoirement tous les diplômes, une liste des travaux et recherches scientifiques et un rapport détaillé sur ses activités pédagogiques et d'encadrement conformément au décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé.

Art. 4. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé comme suit :

a- pour les candidats visés à l'alinéa (a) de l'article 17 du décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé : trois (3) postes.

b- pour les candidats visés à l'alinéa (b) de l'article 17 du décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé neuf (9) postes.

Art. 5. - Les postes prévus à l'article 4 ci-dessus sont répartis entre les établissements suivants :

Etablissements	Postes ouverts selon l'alinéa (a)	Postes ouverts selon l'alinéa (b)
Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis	1	1
	1 (droit fiscal et finances publiques)	
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis	-	1
Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises	-	1
Faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba	1	2
Faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Sousse	-	2
		1 (droit fiscal)
Faculté de droit de Sfax	-	1
Total	3	9

Art. 6. - Pour les candidats visés à l'alinéa (b), la leçon prévue à l'article 17 du décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993 susvisé doit porter, à leur choix, sur l'une des matières suivantes :

- droit constitutionnel et sciences politiques,
- droit administratif et sciences administratives,
- droit international public et relations internationales,
- finances publiques et droit fiscal.

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 octobre 2004.

*Le ministre de l'enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi